

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 827/2541 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย เหยียนกู้หรือประวิตร หรืออรัญ แซ่
หว่อง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 17, มาตรา 69

จำเลยเป็นผู้เช่าแฟปลาอันเป็นสถานที่ค้นพบฝิ่นของกลางโดยลักษณะแฟปลาที่เกิดเหตุนั้นสภาพภายนอกก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกและอีกส่วนหนึ่งเป็นกำแพง ซึ่งอยู่ในสภาพที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ มีประตูเข้าออกได้สองทาง ประตูหน้าเป็นประตูเหล็กปิดไว้อย่างแน่นหนาและใส่กุญแจไว้ ส่วนประตูอีกด้านหนึ่งปิดตายไว้ซึ่งจะเปิดจากด้านนอกไม่ได้ต้องเปิดจากด้านในเท่านั้น ในวันที่ตรวจค้นนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้รัดกุญแจก่อนแล้วจึงเข้าไปได้ แสดงให้เห็นว่าแฟปลาที่เกิดเหตุนี้บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปได้โดยลำพังเพราะสถานที่มิดชิดแน่นหนากับใส่กุญแจที่ประตูเหล็กด้านหน้าด้วย ดังนั้น จึงมีน้ำหนักมั่นคงฟังได้ว่าฝิ่นดิบของกลางที่ค้นพบในแฟปลา เป็นของจำเลยโดยจำเลยมีไว้ในครอบครองจำนวนมากเพื่อนำไปจำหน่ายจริง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีฝิ่นดิบ อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 56 ก้อน น้ำหนักสุทธิรวม 98,681 กรัม คำนวณเป็นปริมาณมอร์ฟีนบริสุทธิ์หนัก 7,621 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 17, 69, 102 วรรคกลาง และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1931/2537 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 4 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1931/2537 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 17 วรรคสอง, 69 วรรคสี่ ฐานมีฝิ่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 20 ปี วรรคกลาง ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลย(ที่ถูกคือจำเลยที่ 4) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1931/2537 ของศาลชั้นต้น ไม่ได้ความว่าศาลมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวแล้วจึงให้ยกคำขอส่วนนี้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 นายวิรัตน์ วนาวิริยะกับร้อยตำรวจเอกนพดล ศิริจรรยา และพวกทำการค้นที่แฟปลาของบริษัทสหสินขนส่งเทรดดิ้ง จำกัด พบฝิ่นดิบจำนวน 56 ก้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 103 กิโลกรัม เป็นของกลาง เมื่อส่งไปตรวจพิสูจน์ผลการตรวจ

พิสูจน์ปรากฏว่าของกลางเป็นฝิ่นดิบมีน้ำหนักสุทธิรวม 98,681 กรัม มีมอร์ฟิน
คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 7,621 กรัม ตามเอกสารหมาย ป.จ.1 มีปัญหาวินิจฉัย
ตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่านาย
วิรัตน์ เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดได้ประสานงานติดต่อกับร้อยตำรวจเอกเลา โป
เช เจ้าหน้าที่งานตำรวจปราบปรามยาเสพติดของเทศมาเลเซีย เพราะเนื่องจาก
จำเลยมีสัญชาติมาเลเซียโดยลักลอบหนีเข้าเมืองมาอยู่ในประเทศไทยโดยผิด
กฎหมายร้อยตำรวจเอกเลา โป เช มีหนังสือแจ้งมาว่า นายหว่อง พู เหยียนคือบุคคล
คนเดียวกับนายหว่อง พุก เหยียน มีชื่อเล่นว่าฟูกซุนหรือเหยียนกู่หรือเอ็งกู่ เกิดที่
เมืองจันทูรอน รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย มีประวัติถูกจับกุมและถูกจำคุก 2 ปี ใน
ข้อหาผิดกฎหมายลักลอบจำหน่ายยาเสพติด โดยส่งภาพถ่ายแนบมาด้วยตามสำเนา
ภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งภาพถ่ายนั้นก็คือจำเลยนั่นเองทั้งเมื่อวันที่ 25
มกราคม 2537 นายวิรัตน์กับร้อยตำรวจเอกนพดลและพวกได้ร่วมจับจำเลยในข้อหา
ร่วมกับพวกมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและจับกุม
นายจำรัสกับนางสาวสุรีย์ อภิรดีสีบล กับนายอาฟูที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยนายอาฟูจะนำเฮโรอีนชนิดผงอัดแท่งจำนวน 100 ก้อน น้ำหนักรวมวัสดุห่อหุ้ม 41
กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้แก่จำเลย โดยจำเลยให้การรับสารภาพตามบันทึกการจับกุม
เอกสารหมาย จ.1 เมื่อตรวจค้นบ้านที่จำเลยอาศัยอยู่ ผลการตรวจค้นพบเอกสาร
แสดงการติดต่อค้ายาเสพติดกับนายกวยหนึ่งหรือโกหนึ่ง แซ่ชื่อหรือแซ่ลาง ชาวจีน
ฮ่อมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจำเลยสั่งซื้อเฮโรอีนเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่
ลูกค้าชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ แต่เฮโรอีนดังกล่าวมาถูกจับได้เสียก่อนดังนี้
พฤติการณ์ของจำเลยจึงน่าเชื่อว่าเป็นผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ทั้งนาง
เพชรรัตน์ ศรีวัฒนางกูรผู้จัดการบริษัทสหสินขนสง เทรดิง จำกัด เจ้าของ ผู้ให้
จำเลยเช่าแพปลาซึ่งจำเลยยังไม่ได้เปิดกิจการแต่จำเลยได้ตกแต่งบริเวณที่เช่าซึ่งค้น
พบฝิ่นดิบของกลางคดีนี้ก็เบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้เช่าสถานที่ดังกล่าวที่พบฝิ่น

ดิบของกลางตามบันทึกเอกสารหมายเลข 9 และนายตัน ฮุน ย้ง ซึ่งเคยเป็นนายจ้างของจำเลยพยานโจทก์ก็เบิกความสนับสนุนว่าแพปลาสถานที่พบฝืนดิบจำเลยเป็นผู้เช่าจากนางเพชรรัตน์ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้เช่าแพปลาอันเป็นสถานที่ค้นพบฝืนของกลางจริงทั้งลักษณะแพปลาที่เกิดเหตุซึ่งจำเลยเป็นผู้เช่านั้นได้ความจากคำเบิกความของนายวิรัตน์และร้อยตำรวจเอกนพดลว่าสภาพภายนอกก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกและอีกส่วนหนึ่งเป็นกำแพง ประตูหน้าเป็นประตูเหล็กปิดไว้อย่างแน่นหนาและใส่กุญแจไว้ลักษณะอยู่ในสภาพที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ ตามภาพถ่ายหมายเลข 5 แพปลา มีประตูเข้าออกได้สองทาง ด้านหน้ามีประตูเหล็กปิดอยู่ส่วนประตูอีกด้านหนึ่งปิดตายไว้ ซึ่งจะเปิดจากด้านนอกไม่ได้ต้องเปิดจากด้านในเท่านั้น ตามแผนที่สังเขปเอกสารหมายเลข 11 ในวันที่ตรวจค้นได้จัดกุญแจก่อนแล้วจึงเข้าไปได้ ขณะตรวจค้นได้ทำต่อหน้านางเพชรรัตน์และนายตัน ฮุน ย้ง ด้วย ดังนี้แสดงให้เห็นว่าแพปลาที่เกิดเหตุซึ่งจำเลยเป็นผู้เช่าอยู่ที่นี่บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปได้โดยลำพังเพราะสถานที่มิดชิดแน่นหนากับใส่กุญแจที่ประตูเหล็กด้านหน้าด้วย ดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์เชื่อมโยงประกอบด้วยเหตุผลมีน้ำหนักมั่นคง ฟังได้ว่าฝืนดิบของกลางเป็นของจำเลยโดยจำเลยมีไว้ในครอบครองจำนวนมากเพื่อนำไปจำหน่ายจริงจำเลยจึงกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ส่วนการที่จำเลยนำสืบอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้เช่าแพปลาสถานที่พบฝืนดิบของกลางนั้น เพียงแต่เบิกความลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้และการที่จำเลยฎีกาอ้างว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีกรณีที่น่าสงสัยนั้น เห็นว่า พยานโจทก์ประกอบด้วยเหตุผลเชื่อมโยงกันมาตลอด ทั้งก่อนทำการค้นแพปลาที่จำเลยเช่าจากนางเพชรรัตน์ เจ้าพนักงานก็ได้ทำต่อหน้านางเพชรรัตน์และนายตัน ฮุน ย้ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่มีส่วนได้เสียกับโจทก์และจำเลย กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะระวางสงสัยว่าจะปรักปรำจำเลยแต่อย่างใด ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

(ประกาศ บวรพางกูร-บุญธรรม อยู่พัก-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ